

VI. ANUNCIOS**A) ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA****CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL**

EDICTO do 11 de maio de 2026, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Ourense, polo que se publica a resolución do expediente de clasificación como veciñal en man común do monte denominado Borraxas, Vales e Vilachá (ampliación), no concello de Boborás.

En cumprimento do disposto no artigo 28 do regulamento para a execución da Lei 13/1989, do 10 de outubro, de montes veciñais en man común, aprobado polo Decreto 260/1992, do 4 de setembro, e de conformidade co disposto no artigo 45 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, faise público que o Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Ourense, na sesión que tivo lugar o 28 de abril de 2026, adoptou a seguinte resolución:

Examinado o expediente de clasificación como veciñal en man común do monte denominado Borraxas, Vales e Vilachá (ampliación), no concello de Boborás, resultan os seguintes feitos:

Primeiro. O 20 de marzo de 2025 tivo entrada no rexistro da Xefatura Territorial da Consellería do Medio Rural un escrito da CMVMC de Borraxas, Vales e Vilachá, dirixido ao Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común, en que solicitaba a clasificación como veciñal en man común de varias parcelas denominadas Borraxas, Vales e Vilachá (ampliación), no concello de Boborás.

Segundo. O 7 de xullo de 2025, o Xurado Provincial acorda iniciar o expediente de clasificación como veciñal en man común do referido monte, designando instrutor e realizando as comunicacións e publicacións a que fan referencia os artigos 20, 21 e 23 do regulamento para a execución da Lei 13/1989, do 10 de outubro, de montes veciñais en man común, aprobado polo Decreto 260/1992, do 4 de setembro, abrindo un período dun mes para a práctica de alegacións.

Terceiro. No prazo concedido para a práctica de alegacións non consta que se presentara ningunha.



Cuarto. O monte obxecto de clasificación, de acordo coa documentación existente no expediente, descríbese así:

Nome do monte: Borraxas, Vales e Vilachá (ampliación).

Superficie: 31,59 ha.

Pertenza: CMVMC de Borraxas, Vales e Vilachá.

Parroquia: Feás (Santo Antón).

Concello: Boborás.

Descrición dos predios que constitúen o monte:

Predio 1:

Os terreos incluídos neste predio conforman un couto redondo cun dos predios xa clasificados do MVMC Borraxas, Vales e Vilachá.

Parcelas obxecto de clasificación	Parcelas estremeiras	
Referencia catastral	Estremas	Referencia catastral
32014A02200255 (parte)	Norte	32014A02201364
		32014A02201358
		32014A02201356
		32014A02201355
		32014A02201354
		32014A02201353
		32014A02201352
		32014A02201351
		32014A02201347
		32014A02201346
		32014A02201345
		32014A02201344
		32014A02201343
		32014A02201342
		32014A02201341
		32014A02201340
		32014A02201339
		32014A02201338
		32014A02201337
		32014A02201336
		32014A02201335
		32014A02201334
		32014A02201333
		32014A02201332
		32014A02201331
		32014A02201330
		32014A02201329



Parcelas obxecto de clasificación	Parcelas estremeiras	
Referencia catastral	Estremas	Referencia catastral
	Leste	32014A02209006 32014A02200450
	Sur	32014A02200255 (resto) (MVMC Borraxas, Vales e Vilachá)
	Oeste	32014A02200255 (resto) (MVMC Borraxas, Vales e Vilachá) 32014A02201308 (MVMC Borraxas, Vales e Vilachá) 32014A02201364

Predio 2:

Parcelas obxecto de clasificación	Parcelas estremeiras	
Referencia catastral	Estremas	Referencia catastral
32014A02200656	Norte	32014A02209017 (río Rego do Porto do Carro)
	Leste	32014A02200997 32014A02200996 32014A02201022
	Sur	32014A02209005
	Oeste	32014A02209005 32014A02209017 (río Rego do Porto do Carro)

Predio 3:

Parcelas obxecto de clasificación	Parcelas estremeiras	
Referencia catastral	Estremas	Referencia catastral
32014A02201028	Norte	32014A02200996 32014A02200995 32014A02200994 32014A02200993 32014A02200992 32014A02200991 32014A02200990
	Leste	32014A02201425 32014A02201424 32014A02200989 32014A02200988 32014A02200987 32014A02200985 32014A02200998
	Sur	32014A02201021 32014A02201020 32014A02201023
	Oeste	Terreo sen clasificar 32014A02209005 32014A02201026 32014A02201027 32014A02201022 32014A02200996



Predio 4:

Os terreos incluídos neste predio constitúen un único couto redondo, segundo a definición que figura no artigo 8 da Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia, ben que están atravesados polo camiño correspondente á parcela coa R.C. 32036A02309016.

Parcelas obxecto de clasificación	Parcelas estremeiras	
Referencia catastral	Estremas	Referencia catastral
32014A02302278 32014A02302279 32014A02302280 32014A02302351 32014A02302360	Norte	32014A02309012 32014A02309015
	Leste	32014A02309002
	Sur	32014A02302350
	Oeste	32014A02301527 32014A02301508 32014A02301507 32014A02301506 32014A02301501 32014A02301502 32014A02301496 32014A02301495 32014A02301494 32014A02301493 32014A02301492 32014A02301491
		32014A02302277 32014A02302276 32014A02302275 32014A02301522 32014A02301520 32014A02302493 32014A02301519 32014A02301518 32014A02302267 32014A02302268 32014A02302269 32014A02302270 32014A02302271 32014A02302272 32014A02302273 32014A02301451 32014A02309012

Predio 5:

Parcelas obxecto de clasificación	Parcelas estremeiras	
Referencia catastral	Estremas	Referencia catastral
32014A08700202	Norte	32014A08709005
	Leste	32014A02209007
	Sur	32014A08709007
	Oeste	32014A07009001 32014A06909004
	Enclavados	0022034NG69H (urbana)



Predio 6:

Os terreos incluídos neste predio conforman un couto redondo cun dos predios xa clasificados do MVMC Borraxas, Vales e Vilachá.

Parcelas obxecto de clasificación	Parcelas estremeiras	
Referencia catastral	Estremas	Referencia catastral
32014A08700764	Norte	32014A08700678
		32014A08700677
		32014A08700676
		32014A03109006
	Leste	32014A03109006
	Sur	32014A03109006
		32014A08700700
	Oeste	32014A08700700
		32014A08700699
		32014A08700698
		32014A08700697
		32014A08700696
		32014A08700695
		32014A08700694
		32014A08700693
		32014A08700692
		32014A08700691
		32014A08700690
		32014A08700689
		32014A08700688
		32014A08700687
		32014A08700686
		32014A08700685

Fundamentos de dereito:

Primeiro. O Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común é o órgano competente para coñecer os expedientes de clasificación dos montes que teñan tal carácter, de acordo co establecido no artigo 9 da Lei 13/1989, do 10 de outubro, de montes veciñais en man común.

Segundo. De conformidade co disposto no artigo 1 da devandita lei: «son montes veciñais en man común... os que, con independencia da súa orixe, as súas posibilidades produtivas, o seu aproveitamento actual e a súa vocación agraria, pertencen a agrupacións veciñais na súa calidade de grupos sociais e non como entidades administrativas, e os veñan aproveitando consuetudinariamente en réxime de comunidade, sen asignación de cotas, os membros daquelas na súa condición de veciños».

Terceiro. É reiterada doutrina da Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Supremo que son dúas as notas características dos montes veciñais en man común: unha, o



aproveitamento consuetudinario en man común, e outra, a atribución da titularidade dese proveitamento aos veciños integrantes dun grupo social determinado, independentemente da súa cualificación ou non como entidade administrativa, e corresponde constatar o proveitamento e atribuír a titularidade a favor do grupo social que o veña gozando ao Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Ourense.

Cuarto. O carácter de monte veciñal en man común tense acreditado mediante as testemuñas dos veciños solicitantes, as actuacións realizadas polo Servizo de Montes e a documentación que consta no expediente.

En consecuencia co que antecede, examinada a Lei 13/1989, do 10 de outubro, de montes veciñais en man común, o seu regulamento, aprobado polo Decreto 260/1992, do 4 de setembro, o Decreto 223/2022, do 22 de decembro, que establece a estrutura orgánica da Consellería do Medio Rural, e demais normativa legal e regulamentaria, o Xurado Provincial, por unanimidade dos seus membros,

RESOLVE:

Clasificar como monte veciñal en man común o monte denominado Borraxas, Vales e Vilachá (ampliación), no concello de Boborás.

Contra esta resolución, que pon fin á vía administrativa, poderase interpoñer recurso potestativo de reposición perante o Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Ourense no prazo dun mes, ou ben directamente recurso contencioso-administrativo perante o Xulgado do Contencioso-Administrativo de Ourense, no prazo de dous meses contados desde o día seguinte ao desta notificación, de acordo co disposto no artigo 12 da citada Lei 13/1989, nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, e nos artigos 8 e 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Ourense, 11 de maio de 2026

José Antonio Armada Pérez
Presidente do Xurado Provincial de Clasificación de
Montes Veciñais en Man Común de Ourense

CVE-DOG: uufg3af0-4k64-gri3-5uo0-mkxg6fp9o7m1

